

El Reglamento: Concepto, Clases y Naturaleza

1 Concepto y Naturaleza Jurídica

El **reglamento** se define como **toda disposición jurídica de carácter general dictada por la Administración Pública y con valor inferior a la Ley**.

Su naturaleza jurídica plantea un debate clásico frente al acto administrativo, que se resuelve mediante los siguientes criterios diferenciadores:

2 Criterio de la ordinación vs. actos generales: El reglamento innova el ordenamiento jurídico de forma permanente (nace con vocación de permanencia y no se agota por una sola aplicación). El acto administrativo (incluso el general, como una convocatoria de oposiciones) se limita a aplicar el ordenamiento a un caso o pluralidad de casos concretos y se extingue al cumplirse.

3 Criterio de la vulnerabilidad: Los reglamentos son libremente derogables o modificables por la Administración mediante el procedimiento establecido, mientras que los actos administrativos declarativos de derechos están protegidos por el principio de intangibilidad y requieren el procedimiento de revisión de oficio.

4 Criterio de la ilegalidad: La infracción del ordenamiento por un reglamento determina su **nulidad de pleno derecho** (Art. 47.2 LPACAP). En cambio, la invalidez de un acto administrativo suele ser la **anulabilidad**, salvo excepciones tasadas.

5 Clases de Reglamentos

Los reglamentos se clasifican atendiendo a diversos criterios jurisprudenciales y doctrinales:

- **Por su relación con la ley:**
- **Ejecutivos (*secundum legem*):** Desarrollan, complementan o aplican una ley previa. Requieren preceptivamente el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico.
- **Independientes (*praeter legem*):** Regulan materias no sometidas a reserva de ley. Tienen un ámbito estrictamente organizativo o doméstico de la Administración (organización administrativa).
- **De necesidad (*contra legem*):** Normas excepcionales dictadas ante situaciones de emergencia o catástrofe (ej. Art. 21.1.m de la Ley de Bases del Régimen Local). Tienen vigencia transitoria mientras dure la situación de riesgo y pueden suspender la aplicación de leyes, pero nunca derogarlas.
- **Por su origen y procedencia:**
- **Estatales:** Reales Decretos (del Presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros) y Órdenes Ministeriales.
- **Autonómicos:** Decretos (del Presidente de la Comunidad o del Consejo de Gobierno) y Órdenes de los Consejeros.

- **Locales:** Reglamentos y Ordenanzas (aprobados por el Pleno del Ayuntamiento o Diputación) y Bandos del Alcalde (de carácter más coyuntural).
-

6 Fundamento y Límites de la Potestad Reglamentaria

Fundamento

El fundamento de la potestad reglamentaria en el Estado español no es una delegación del Poder Legislativo, sino una **atribución constitucional directa**.

El **Artículo 97 de la Constitución Española (CE)** otorga explícitamente al Gobierno de la Nación el ejercicio de la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

En el ámbito autonómico y local, su fundamento se halla en los respectivos Estatutos de Autonomía y en los artículos 140 y 141 de la CE, que garantizan la autonomía local.

7 Límites de la Potestad Reglamentaria

La potestad reglamentaria está sometida a estrictos límites constitucionales y legales, clasificables en dos grandes bloques:

- **Límites Formales:**
 - **Competencia:** Debe ser dictado por el órgano que tenga legalmente atribuida la potestad (ej. el Consejo de Ministros o el Pleno municipal).
 - **Jerarquía Normativa:** Un reglamento no puede contradecir a una norma de rango superior (Constitución, Leyes, Reales Decretos frente a Órdenes Ministeriales).
 - **Procedimiento de elaboración:** Debe seguir inexcusablemente los trámites legales (consulta pública previa, audiencia a los interesados, informes técnicos, de impacto de género y el dictamen del órgano consultivo si procede). La omisión de trámites esenciales causa la nulidad absoluta del reglamento.
 - **Límites Materiales:**
 - **Reserva de Ley:** El reglamento no puede regular materias reservadas en exclusiva a la Ley por la Constitución (ej. derechos fundamentales, tributos, delitos).
 - **Principio de no afectación (Irretroactividad):** No pueden disponer de efectos retroactivos cuando se trate de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales (Art. 9.3 CE).
 - **Principios Generales del Derecho y la Interdicción de la Arbitrariedad:** Todo reglamento debe responder a fines de interés público y respetar la proporcionalidad, la seguridad jurídica y la buena fe. Un reglamento no puede basarse en el mero capricho de la Administración (Art. 9.3 CE).
-

8 La Inderogabilidad Singular de las Disposiciones Generales

Este principio consagra la primacía del reglamento sobre el acto administrativo, de forma independiente al rango del órgano que los dicte.

- **Formulación legal:** Regulado formalmente en el **artículo 37.1 de la Ley 39/2015 (LPACAP)**: *"Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aun cuando aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general"*.
 - **Fundamento:** Se fundamenta en los principios de **legalidad, seguridad jurídica e igualdad ante la ley** (Artículos 9.3 y 14 CE).
 - **Efecto:** Si el Presidente del Gobierno dicta un acto administrativo de carácter particular (por ejemplo, una concesión o un nombramiento) que contradice una Orden Ministerial (norma general dictada por un órgano inferior), dicho acto particular es **nulo de pleno derecho**, ya que la Administración está obligada a cumplir sus propias normas generales mientras estas sigan vigentes.
-

9 El Control de la Potestad Reglamentaria

Los reglamentos ilegales no disfrutan de la presunción de legitimidad y deben ser erradicados del ordenamiento jurídico a través de diversos mecanismos de control:

A. Control Judicial (Vía Contencioso-Administrativa)

Es el control más efectivo y se ejerce por los Juzgados y Tribunales del orden Contencioso-Administrativo (Art. 106.1 CE). Se canaliza a través de tres vías:

- **Inaplicación Judicial (Art. 6 LOPJ):** Los jueces y tribunales de cualquier orden jurisdiccional (penal, civil, laboral) tienen la obligación de no aplicar los reglamentos que sean contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa. El reglamento sigue vigente, pero no se aplica en ese juicio concreto.
- **Recurso Directo:** Impugnación del reglamento en sí mismo ante los tribunales de lo contencioso-administrativo. El plazo es de **dos meses** desde el día siguiente al de su publicación oficial. Si el tribunal estima el recurso, anula el reglamento con efectos generales (*erga omnes*).
- **Recurso Indirecto:** Se impugna un acto administrativo de aplicación basándose en que el reglamento en el que se apoya dicho acto es ilegal. No tiene plazo preclusivo respecto al reglamento (se puede interponer cuando se reciba el acto). Si el órgano judicial que conoce del recurso indirecto no es el competente para anular el reglamento, deberá plantear una **Cuestión de Ilegalidad** ante el tribunal competente para que este, si procede, lo anule definitivamente.

B. Control por la Propia Administración (Vía Administrativa)

- **Revisión de Oficio (Art. 106 LPACAP):** Las Administraciones Públicas pueden, en cualquier momento, declarar la nulidad de las disposiciones administrativas generales que incurran en las causas de nulidad de pleno derecho del artículo 47.2 de la LPACAP. Requiere dictamen favorable preceptivo del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equivalente.
 - **Inexistencia de Recursos Administrativos Ordinarios:** Contra las disposiciones administrativas de carácter general **no caben recursos en vía administrativa** (ni de alzada ni de reposición). Las reclamaciones se deben realizar directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
-